第十章　船舶吨税

历年考情概况

考试分值	3 分左右
考查形式	单选题、多选题、计算题
高频考点	船舶吨税减免税优惠、船舶吨税征收管理

【考点一】船舶吨税减免税优惠（★★）

（一）减免税基本优惠

下列船舶免征船舶吨税：

（1）应纳税额在人民币 50 元以下的船舶。

（2）自境外以购买、受赠、继承等方式取得船舶所有权的初次进口到港的空载船舶。

（3）船舶吨税执照期满后 24 小时内不上下客货的船舶。

（4）非机动船舶（不包括非机动驳船），是指自身没有动力装置，依靠外力驱动的船舶。

（5）捕捞、养殖渔船，是指在中华人民共和国渔业船舶管理部门登记为捕捞船或者养殖船的船舶。

（6）避难、防疫隔离、修理、改造、终止运营或者拆解，并不上下客货的船舶。

（7）军队、武装警察部队专用或者征用的船舶。

（8）警用船舶。

（9）依照法律规定应当予以免税的外国驻华使领馆、国际组织驻华代表机构及其有关人员的船舶。

（10）国务院规定的其他船舶（由国务院报全国人民代表大会常务委员会备案）。

（二）减免税其他优惠

在船舶吨税执照期限内，应税船舶发生下列情形之一的，海关按照实际发生的天数批注延长船舶吨税执照期限：

（1）避难、防疫隔离、修理、改造，并不上下客货。

（2）军队、武装警察部队征用。

应税船舶因不可抗力在未设立海关地点停泊的，船舶负责人应当立即向附近海关报告，并在不可抗力原因消除后，向海关申报纳税。

【考点二】船舶吨税征收管理（★★）

（一）纳税义务发生时间及纳税期限

（1）船舶吨税纳税义务发生时间为应税船舶进入港口的**当日**。

（2）船舶吨税由海关负责征收。海关征收船舶吨税应当制发缴款凭证。

（3）应税船舶在船舶吨税执照期满后尚未离开港口的，应当申领新的船舶吨税执照，自上一次执照期满的次日起续缴船舶吨税。

（4）应税船舶负责人应当自海关填发船舶吨税缴款凭证之日起 **15 日缴清**税款。未按期缴清税款的，自滞纳税款之日起至缴清税款之日止，**按日加收滞纳税款 0.5‰的滞纳金**。

（二）纳税担保

应税船舶到达港口前，经海关核准先行申报并办结出入境手续的，应税船舶负责人应当向海关提供与其依法履行船舶吨税缴纳义务相适应的担保；应税船舶到达港口后，向海关申报纳税。下列财产、权利可以用于担保：

（1）人民币、可自由兑换**货币**。

（2）汇票、本票、支票、债券、存单。

（3）银行、非银行金融机构的保函。

（4）海关依法认可的其他财产、权利。

（三）其他管理

（1）应税船舶在船舶吨税执照期限内，因修理、改造导致净吨位变化的，船舶吨税执照继续有效。

（2）船舶吨税执照在期满前毁损或者遗失的，应当向原发照海关书面申请核发船舶吨税执照副本，不再补税。

（3）海关发现少征或者漏征税款的，应当自应税船舶应当缴纳税款之日**起 1 年内，补征税款**。但因应税船舶违反规定造成少征或者漏征税款的，海关可以自应当缴纳税款之日起 **3 年内追征税款**，并自应当缴纳税款之日起按日加征少征或者漏征税款 0.5‰的滞纳金。

（4）海关发现多征税款的，应当在 **24 小时内**通知应税船舶办理退还手续，并加算银行同期活期存款利息。

应税船舶发现多缴税款的，可以自缴纳税款之日起 3 年内以书面形式要求海关退还多缴的税款并算银行同期活期存款利息；海关应当自受理退款申请之日起 30 日内查实并通知应税船舶办理退还手续。

应税船舶应当自收到退税通知之日起 3 个月内办理有关退还手续。

（5）应税船舶有下列行为之一的，由海关责令限期改正，处 2000 元以上 3 万元以下罚款；不缴或者少缴应纳税款的，处不缴或者少缴税款 50%以上 5 倍以下的罚款，但罚款不得低于 2000 元：

①未按照规定申报纳税、领取船舶吨税执照。

②未按照规定交验船舶吨税执照（或者申请核验吨税执照电子信息）以及提供其他证明文件。

（6）吨税税款、税款滞纳金、罚款以人民币计算。